



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 18/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בעניין:

**בורוכוב משה יהושע (הכהן) ת.ז. 014819890
מרח' קרן היסוד 14, נתניה 42490
טל: 054-4706695**

התובע

- נ ג ד -

- 1. נציגות ועד הבית
פוזילייב רפאל ת.ז. 317374171
גיל צחרב ת.ז. 303602460
מרח' קרן היסוד 14/11 נתניה 42490**
- 2. גדילוב אירסיל ת.ז. 11402088**
- 3. גדילוב זואוב ת.ז. 011402096
מרח' קרן יסוד 14/15 נתניה 42490**

הנתבעים

פסק דין

1. זוהי תביעה שהוגשה על ידי התובע שהינו בעל דירה בבית המשותף המצוי ברחוב קרן היסוד 14, קריית נורדאו, נתניה, המזוהה כגוש 7959 חלקה 28 (להלן: "הבית") כנגד נציגות הבית ובעלי דירה בבית.

טענות התובע בכתב התביעה

2. נתבעים 2 ו- 3 בנו מחסן בכניסה לבית בשטח שהינו רכוש משותף, ומשכך התבקש להורות על הריסתו.

3. נתבעים 2 ו- 3 וכן נציג ועד הבית, מר רפאל פוזילייב התקינו מתקני כביסה בחזית הבית שיש בהם כדי לפגוע בחזותו של הבית. משכך, התבקש לחייב לפרקם.

4. נציגות הבית המשותף, באמצעות נציגה מר פוזילייב רפאל, פגעה ברכוש המשותף עת הרעילה וכרתה עץ המצוי בחלקו בגינת התובע ובחלקו ברכוש המשותף של הבית, ואשר נשתל וטופל על ידי התובע במשך 30 שנה, וזאת ללא ידיעת התובע וללא הסכמתו. משכך, התבקש לחייב הנציגות לשלם לתובע פיצוי כספי בגין כריתת העץ.

5. יש להורות על חיובם של הנתבעים בהוצאות משפט וכן בהוצאות הנזקים בגין פירוק המחסן, מתלי הכביסה ושיקום הגינה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 18/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

טענות הנתבעים 2 ו- 3 בכתב ההגנה

6. המחסן נבנה בשל מצוקת אחסון בבית הנתבעים 2 ו- 3, וללא שהייתה התנגדות מצד מי מדיירי הבית להקמתו. לו הייתה התנגדות כאמור, היו פועלים להסרתו.
7. לאחר שהתקבל מאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מכתב התראה המורה על פירוק המחסן, פעלו לפירוקו.
8. מתקני כביסה אכן הותקנו בחזית הבית על ידי הנתבעים 2 ו- 3, וזאת מאחר ולא נמצא מיקום אחר בבית להתקנתם, ובשל חוסר יכולתם הכלכלית לרכוש מייבש כביסה. מחצית מדיירי הבית מייבשים את כביסתם באמצעות התקנת מתקני כביסה בחזית הבית באופן דומה.
9. ניתנה בכתב ההגנה התחייבות מצד הנתבעים שלא להציב עוד מתקני כביסה בחזית הבית.

טענות נתבעת 1 בכתב ההגנה

10. העץ היווה סכנה בטיחותית בשל ענפיו הדוקרניים והקוצניים, שלא פעם פגעו בילדים ובמבוגרים שעברו במדרכה הסמוכה לו.
11. בנסיבות אלה, לבקשת דיירי הבית, ובאישורם, פעלה הנציגות באמצעות נציגה, מר רפאל פוזילוב, לכריתתו של העץ.
12. בדיון שהתקיים בפני ביום 4.5.11 טען כל צד את טיעוניו, ובסופו הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה יינתן פסק הדין בהסתמך על טיעוניהם בדיון האמור ועל כתבי הטענות שהוגשו לתיק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 18/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

דיון והכרעה

מחסן

13. נתבעת 3 הודתה, כי בנתה המחסן, בשל מצוקת אחסון חפציה. כן העידה, כי פרקה המחסן עוד טרם הוגשה התביעה, ומיד לאחר שהתבקשה לעשות כן, לבקשת פקח מהעירייה (ראה פרוטוקול מיום 4.5.11 עמ' 2, שורות 17-24):

"אני בניתי את המחסן, אני גרה בקומה רביעית ויש לי דברים כסאות ושייחים, אני אם חד הורית עם 5 ילדים ולא היה לי אפוא לשים את הרכוש. יום אחד באתי הביתה, וראיתי שוטר מצלם, והוא אמר שהגישו תלונה. זה היה לפני כמה חודשים, אני זוכרת, הגיע מישהו ושאל של מי המחסן, אמרתי שרק לי יש מפתח מהמחסן, אמרתי לשכנים שאם מישהו רוצה לשים משהו הם יכולים, זה היה פקח מהעירייה. אמרתי לו שאני מבקשת, אני פותחת את המחסן ושהוא יראה בה יש במחסן. הוא אמר שזה מפריע, אני מודה שגם לי זה מפריע ואמרתי לילדים שלי לפרק את המחסן. זה היה לפני שהוא הגיש את התביעה. לא ידעתי שהוא הגיש את התביעה".

14. בדיון לא הכחיש התובע, כי המחסן פורק, אך טען, כי המחסן פורק בחלקו בלבד. ראה פרוטוקול מיום 4.5.11, עמ' 1, שורות 4-5:

"המחסן הוא כבר הוסר הרבה אחרי שהגשתי את התלונה ואחרי הרבה תלונות"

15. נציג נתבעת 1, מר פוזילוב רפאל, העיד, לעניין זה, כדלקמן: (פרוטוקול מיום 4.5.11, עמ' 3, שורות 6-8)

"המחסן שהתובע מדבר עליו זה מחסן שיש בו ציוד של הבית, אופניים, הרוב זה של גב' גדילוב. לרוב הדיירים בבית אין התנגדות יהיה שם רכוש שלה. המפתח הוא רק אצלה אבל כאשר מבקשים היא נותנת".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 18/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

16. גב' פוזיילוב גאולה, אשתו של מר רפאל פוזיילוב העידה כדלקמן (פרוטוקול מיום 4.5.11, עמ' 3, שורות 1-2):

"יש שם מחסן כבר הרבה שנים. אחותי גרה שם ויש שם מגב, מטאטא אופניים".

17. הנה כי כן, מהעדויות שהובאו בפני עולה, כי המחסן שנבנה על ידי נתבעים 2 ו-3 הוסר, ונותר מחסן נוסף שאף את פירוקו דורש התובע (להלן: "המחסן שנותר").

18. לא עלה בידי התובע להוכיח, מי בנה את המחסן שנותר, ועל סמך הראיות שהוצגו בפני לא ניתן לשלול, כי המחסן שנותר הוא רכוש משותף, ואם הוא אכן מחסן משותף, אזי לא ניתן להורות על הריסתו מבלי שכל בעלי הדירות יהיו נתבעים בהליך. משכך, אני דוחה את תביעתו של התובע לפירוק המחסן שנותר.

מתקני הכביסה

19. הוראת סעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") החלה על הבית בהתאם לתקנון המוסכם של הבית, מורה כדלקמן:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה".

20. סעיף 2(א) לתקנון המצוי אוסר, אפוא, על בעל דירה לעשות שינויים בדירתו, שיש בהם פגיעה ברכוש המשותף. פגיעה ברכוש המשותף על פי לשון הסעיף, כוללת פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה.

21. בע"א 515/65, רבובסקי נ' גלסברג, פ"ד כ(2) 290, 295, נפסק, כי:

"כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית, או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית – כל אחד מאלה וכיוצ' בו מהווה "פגיעה" כנ"ל, שלא לדבר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 18/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

**על נזק ישיר לרכוש המשותף או לדירות האחרות המסכן או העשוי לסכן את קיומם
או המביא או העשוי להביא לירידת ערכם".**

22. מתמונה שהוצגה בפני על ידי התובע, עולה, כי שלוש דירות בבית עושות שימוש דומה של תליית כביסה בחזית הבית.

23. נתבעים 2 ו- 3 אישרו בכתב הגנתם, כי התקינו מתקן כביסה בחזית הבית, מאחר ולא נמצא מקום אחר בבית להתקנתו, ובשל חוסר יכולתם הכלכלית לרכוש מייבש כביסה. עוד טענו נתבעים 2 ו- 3 בכתב הגנתם, כי מחצית מדיירי הבית התקינו מתקן כניסה בחזית הבית. יחד עם זאת, ונוכח בקשתו של התובע להסרת מתקני הכביסה, התחייבו נתבעים 2 ו- 3, בכתב הגנתם, להסיר את מתקן הכביסה שהתקינו.

24. נציג וועד הבית, מר רפאל פוזילוב ואשתו הגב' פוזיליב גאולה אישרו אף הם בעדותם, כי התקינו מתקן כביסה בחזית הבית, וזאת בשל בעיית יונים הקיימת במקום המיועד להתקנת מתקני הכביסה בבית.

ראה עדותה של הגב' גאולה פוזיליב, פרוטוקול דיון מיום 4.5.11, עמ' 2, שורות 1-3 :

"לגבי חבלי הכביסה – מאז שהגענו לבית אנחנו תולים את הכבלים בחזית של הבניין. ככה היה מאז שקנינו את הבית. כולם תולים ככה כי מאחור יש מכת יונים ואי אפשר לתלות בגד אחד.

ראה גם עדותו של מר רפאל פוזיליב בפרוטוקול הדיון 4.5.11, עמ' 2, שורה 5 ושורות 8-9 :

"קניתי גגון כדי לפתור את בעיית היונים..... אנחנו לא תולים על הכבלים, אנחנו תולים על הסורגים בחזית הבית כפי שכולם עושים...."

25. לא הוצגה בפני כל החלטה של האסיפה הכללית המאפשרת התקנת חבלים בחזית הבית, וגם לא הוכח בפני, כי תליית הכביסה בחזית הבית הינה בהסכמת ועל דעת בעלי הדירות בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 18/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

26. הנה כי כן, ונוכח האמור לעיל, עולה, כי התקנת חבלי הכביסה בחזית הבית, מנוגדת להוראת סעיף 2 (א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, ולא מצאתי, כי יש "בבעיית היונים" הנטענת, כדי להכשיר את תליית הכביסה בחזית הבית. משכך, אני מורה לנתבעים, גדילוב אירסיל, גדילוב זואוב ורפאל פוזילייב, להסיר את חבלי הכביסה אותם התקינו בחזית הבית, בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין.

27. אוסיף, כי בעלי הדירות בבית רשאים לכנס אסיפה כללית כדין, ולקבל בה החלטות כדין לרבות בנוגע להתקנת חבלי כביסה בחזית הבית. אולם, כל אסיפה שכזו חייבת להיות מוזמנת כדין, ולקבל החלטותיה בהתאם לחוק המקרקעין והתקנון המוסכם החל על הבית.

העץ

28. לטענת התובע, הנתבעת 1 באמצעות נציגה מר פוזילייב, הרעילה וכתה עץ המצוי בחלקו בגינת התובע ובחלקו ברכוש המשותף של הבית ואשר נשתל וטופל על ידי התובע במשך 30 שנה, וזאת ללא ידיעת התובע וללא הסכמתו. משכך, התבקש במסגרת התביעה לחייב הנציגות לשלם לתובע פיצוי כספי בגין כריתת העץ.

29. טענת התובע ולפיה העץ שנכרת היה מצוי בגינתו נטענה בעלמא. לא הובאה בפני כל ראיה התומכת בטענה זו. טענה זו אף לא הועלתה במסגרת טיעוניו של התובע בדיון שהתקיים בפני ביום 4.5.11, ומשכך אני קובעת, כי התובע לא הרים את הנטל להוכיח, כי העץ שנכרת היה שתול בגינתו בהבדל מהרכוש המשותף.

30. נציגה של הנתבעת 1 הודה בכתב ההגנה שהוגש מטעם הנתבעת 1, ואף בעדותו בפני, כי אכן כרת העץ, וכי הדבר נעשה לבקשת דיירי הבית.

ראה עדותו של מר פוזילייב בפרוטוקול דיון מיום 4.5.11, עמ' 2, שורות 5-8 :

"...לגבי העץ, הוא כל הזמן מפריע, ואדון התובע היה משלם פעם כן ופעם לא. כל הזמן הייתי מוסיף מעצמי וכל פעם שהיינו קוצצים את העץ אנשים אמרו שכל הזמן צריך לקצץ אותו וזה מפריע, הדיירים לא רצו לשלם כל פעם 300 ₪ עבור אחזרת עץ וביקשו ממני לכרות אותו".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 18/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

31. על מנת לתמוך בטענתו זו צירף מר פוזלייב מסמך מיום 17.2.11 החתום על ידי 6 מדירי הבית וזוהי לשונו :

"לכבוד

רפאל פוזלייב יו"ר ועד בית קרן היסוד 14

הנדון: בקשה כריתת עץ

אנחנו הדיירים של בניין קרן היסוד 14 ביקשנו ממך בעבר כיו"ר ועד הבית לכרות את העץ בגלל מפגע בטיחות קשה. העץ היה גוגל אחרי כל גיזוז. הענפים היו דוקרניים מאוד, ולא פעם פגעו בילדי השכנים דבר שסיכן מאד את .. לכן החלטנו לעקור את העץ מהמקום".

32. האמור במסמך הנ"ל לא נסתר על ידי התובע.

33. סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע כדלקמן :

"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

34. משכך, ובהתאם לסעיף 69 לחוק המקרקעין הנ"ל, לנציגות הבית הסמכות להחליט בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית, ובכלל זה קבלת החלטות הנוגעות לגינון הבית, ואין נדרשת הסכמתו המפורשת של בעל דירה כזה או אחר, מה גם, כי שוכנעתי, שהחלטה בדבר כריתת העץ הייתה בעקבות פניית דיירי הבית לנציג התובעת.

35. מכל האמור לעיל, נוכח עדותו של מר פוזלייב שהייתה אמינה עלי, ומשלא הוכח לי כאמור שהעץ לא היה נטוע בתחומי הרכוש המשותף, אני דוחה את תביעתו של התובע לקבלת פיצוי בגין כריתת העץ.

36. גם לא הוכחו בפני נזקים שנגרמו/יגרמו, על פי הנטען, כתוצאה מפירוק המחסן שנבנה על ידי נתבעים 2 ו- 3, ומפירוקם של מתקני הכביסה, ומשכך אני דוחה את תביעתו של התובע לקבלת הוצאות בגין רכיבים אלה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 18/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

סיכומו של דבר

37. אני מקבלת את התביעה בחלקה, ומורה לנתבעים, גדילוב אירסיל, גדילוב זואוב ורפאל פוזייליב, להסיר את חבלי הכביסה אותם התקינו בחזית הבית, בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין.

38. נוכח התוצאה אליה הגעתי, לא מצאתי לנכון לחייב מי מהצדדים בהוצאות ההליך. יחד עם זאת, ומאחר שהתובע לא התייצב לדיון שהיה קבוע בפני ליום 29.3.11 ללא נימוק מתקבל על הדעת, ואילו הנתבעים טרחו והתייצבו לאותו הדיון, הנני מחייבת את התובע לשלם למר רפאל פוזייליב, גאולה פוזייליב וגב' גדילוב זואוב סך של 250 ₪ לכל אחד, כשכר בטלה. הסכומים האמורים ישולמו בתוך 30 יום מיום מתן פסק הדין, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן בלשכותי, בהעדר הצדדים, היום, י"ג באייר תשע"א, 17 במאי 2011.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה